

05/2441-10

23.11.17.

Notariat kontorlarına

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 87.1-ci maddəsinə əsasən bir və ya bir neçə şəxs (fiziki və (və ya) hüquqi şəxs) tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən cəmiyyət məhdud məsuliyyətli cəmiyyət sayılır.

Mülki Məcəllənin 88.1-ci maddəsinə əsasən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin iştirakçılarının sayı qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş həddi keçməməlidir. Əks halda o, bir il ərzində səhmdar cəmiyyətinə çevrilməli, bu müddət bitdikdən sonra isə, əgər onun iştirakçılarının sayı azaldılıb qanunla müəyyənləşdirilmiş həddə endirilməzsə, məhkəmə qaydasında ləğv edilməlidir.

Mülki Məcəllənin 88.2-ci maddəsinə əsasən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin yeganə iştirakçısı bir şəxsdən ibarət digər təsərrüfat cəmiyyəti ola bilməz.

Təcrübə göstərir ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı payın özgəninkiləşdirilməsi üzrə notariat hərəkətləri aparılarkən yuxarıda göstərilən məhdudiyyət notariusların diqqətindən yayınır və yeganə təsisçisi olan MMC tərəfindən digər MMC-də nizamnamə kapitalının 100 faiz payının əldə edilməsinə dair alqı-satqı müqavilələri təsdiqlənir.

Qeyd olunan müqavilələrin təsdiqi Mülki Məcəllənin 88.2-ci maddəsinə zidd olduğundan vergi orqanları əldə edilmiş payın dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edir.

Bildirilir ki, müqavilələr təsdiqlənərkən hüquqi şəxslərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik ciddi şəkildə hərtərəfli təhlil edilməli və bununla bağlı bütün məhdudiyyətlər nəzərə alınmalıdır.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

 23.11.17.